

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1208/2533

นางสาว ยุ พา เอี่ยมธนาภรณ์
นาย หลา เป็น ธรรม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 916

โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คซึ่ง จำเลยส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ การที่จำเลยให้การและนำสืบว่า จำเลยลงลายมือชื่อในเช็ค พินาหมอบให้แก่ จ. เพื่อค้ำประกันหนี้โดย ไม่ได้ลงวันที่ และจำนวนเงิน ต่อมาจำเลยผ่อนชำระหนี้ให้ จ. จนหมดแต่ จ. ไม่คืนเช็ค ให้นั้นเป็น ข้อต่อสู้ที่อาศัยความเกี่ยวพันระหว่างจำเลยซึ่ง เป็นผู้ส่งจ่ายกับ จ. ซึ่ง เป็นผู้ทรงคน ก่อน แม้จำเลยจะให้การว่าโจทก์ได้เช็ค พินาหมอบโดย ทุจริตคบคิดกับ จ. แต่ จำเลย ก็มีได้นำสืบให้เห็นเช่นนั้น ดังนี้ จำเลยจึงต้อง รับผิดชอบ ใช้ เงินตาม เช็ค ให้โจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารสหธนาคาร จำกัดสาขาระยอง ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2527 จำนวนเงิน 40,000 บาทซึ่งจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย ชำระหนี้ให้แก่นางจินตนาชื่นสุขจิตต์ ต่อมานางจินตนาได้โอนเช็คฉบับดังกล่าวส่ง มอบชำระหนี้ให้แก่โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดชำระเงินโจทก์ได้นำเข้าบัญชีของโจทก์ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา 156 คลองจั่น เพื่อให้เรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็ค ได้ปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2527 โจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยชำระเงิน ตามเช็คแต่จำเลยไม่ชำระ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย และจำเลยจะต้องรับผิดชอบ

ดอกเบี๋ยแกจอกทกในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งตอปี นับแตวันที่ 19 ตุลาคม 2527 ถึงวัน
ฟอง เปนเงิน 1,899.24 บาท ขอใหพิพาทษาและบังคับจําเลยชำระเงิน 41,899.24
บาท แกจอกทกพรอมดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งตอปีของตํนเงิน 40,000 บาทนับ
ตั้งแตวันฟองไปจนกวาจะชำระเสร็จ

จําเลยใหการวํา จําเลยเพียงแตลงลายมือชื่อในเช็คตามที่จอกทกฟองเมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 2522 แตนางจินตนา ชื่นสุขจิตต์ได้ลงข้อความในชองวันที่และ
จํนวนเงินเองโดยไมได้รับความยินยอมจากจําเลย จําเลยจึงไมตองรับผิดชอบ จอกทกไม
ได้เปนนุ้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากได้มาโดยทุจริต คบคิดกับนาง
จินตนาหรือด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และจอกทกใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
แสวงหาผลประโยชน์จากเช็คที่ไม่สมบูรณ์ จําเลยไมตองรับผิดชอบต่อจอกทก

ศาลชั้นตํน พิพาทษายกฟอง

จอกทกอุทธธรณ์

ศาลอุทธธรณ์พิพาทษากลับ ใหจําเลยชำระเงินจํนวน 40,000 บาทแกจอกทก
พรอมด้วยดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งตอปี นับแตวันที่ 19 ตุลาคม 2527
จนกวาจะชำระเสร็จ

จําเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยวํา "พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ขอเท็จจริงรับฟังได้เปนนุ้ติวําเช็คพิพาท
เอกสารหมาย จ.1 เปนเช็คสั่งจ่ายใหแกผู้ถือ จําเลยลงลายมือชื่อเปนนุ้สั่งจ่ายและ
จอกทกเปนนุ้ทรงเช็คพิพาทโดยได้รับโอนมาจากนางจินตนา ชื่นสุขจิตต์ ธนาคารตาม
เช็คพิพาทได้ปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2527 โดยใหเหตุผลวํา "บัญชี
ปิดแล้ว" ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.2 ปัญหาในชั้นนี้มีวําจําเลยตองรับผิดชอบใช้เงิน

ตามเช็คให้โจทก์หรือไม่ ที่จำเลยให้การและนำสืบว่า จำเลยลงลายมือชื่อในเช็คพิพาท มอบให้แก่นางจินตนา ชื่นสุขจิตต์ เพื่อค้ำประกันหนี้โดยไม่ได้ลงวันที่และจำนวนเงิน ต่อมาจำเลยได้ผ่อนชำระหนี้ให้นางจินตนาจนหมดแต่นางจินตนาไม่คืนเช็คให้ นั่นเป็นข้อต่อสู้ที่อาศัยความเกี่ยวพันระหว่างจำเลยซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายกับนางจินตนาซึ่งเป็นผู้ทรงคนก่อนโดยเฉพาะ ข้อต่อสู้ดังกล่าวนี้จำเลยหาอาจยกขึ้นต่อสู้กับโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายคนปัจจุบันได้ไม่เว้นแต่การโอนเช็คพิพาท ระหว่างนางจินตนา กับโจทก์จะได้กระทำโดยบุคคลทั้งสองนี้คบคิดกันฉ้อฉลจำเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 916 ประกอบ มาตรา 989 แม้จำเลย จะให้การว่า โจทก์ได้เช็คพิพาทมาโดยทุจริตคบคิดกับนางจินตนา แต่จำเลยก็มีได้ นำสืบให้เห็นเช่นนั้นแต่ประการใด ในทางตรงกันข้ามนางจินตนา ชื่นสุขจิตต์ มาเบิก ความเป็นพยานโจทก์ว่าจำเลยจ่ายเช็คพิพาทชำระหนี้ให้พยานและบอกให้พยาน กรอกข้อความในเช็คพิพาทต่อหน้าจำเลย เมื่อกรอกข้อความเสร็จจำเลยจึงลงชื่อต่อ มาพยานได้นำเช็คพิพาทไปขายลดให้โจทก์ซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของโจทก์ และมีเหตุผลน่าเชื่อถือจึงฟังได้ว่านางจินตนา กับโจทก์มิได้คบคิดกันฉ้อฉลจำเลยแต่ ประการใด..."

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สวิน อักษรายุธ-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ